

특별감사

감사 보고서

- ERP 시스템 연동용역 관련 -

2018. 7.

시청자미디어재단 감 사

목 차

I . 감사 개요	1
-----------------	---

II . 감사 결과	2
------------------	---

1. 총 평	2
--------------	---

2. 지적사항 총괄	2
------------------	---

3. 처분요구사항 요약	2
--------------------	---

III . 지적사항 및 조치사항	3
-------------------------	---

I. 감사 개요

□ 배경 및 목적

- 관 련: '2018년 제2차 특별감사 계획'
- 배 경: 특정사업의 추진 과정에서 행정처리의 문제점이 노출됨에 따라 관련 사항에 대한 점검의 필요성 제기
- 목 적: 특정사업의 위법·부당 처리여부 점검으로 책임 소재 규명 및 개선 조치를 통한 행정낭비 요인 제거 및 사업 효율성 제고

□ 감사개요

- 감사구분: 특별감사
- 대상부서: ○○○○실 경영○○부
- 실시기간: 2018. 6. 27.(수). ~ 7. 2.(월) (4일간)
- 감사인원: 감사팀 2명

□ 감사대상 및 중점사항

- 감사대상: 경영○○부의 '국고보조금시스템과 재단 ERP시스템간 연동계약' 사업 관련 (2017. 4월 ~ 2018. 4월)
- 감사중점: 계약체결 및 계약금 지출 적정성 여부 및 연동사업 관리 실태, 기타 사업 관련 제반사항

□ 실시방법

- 전자결재시스템의 결재문서 등 자료수집 및 분석, 담당자 문답 등

Ⅱ. 감사결과

□ 총 평

- 감사팀에서는 2017년 12월 지급된 국고보조금시스템과 재단 ERP 시스템 연동용역 계약과 관련한 계약금 지급을 토대로 관리실태를 점검하였다.
- 점검 결과, 해당 연동용역과 관련하여 사업 계획보고와 계약체결을 누락한 채 신청서만을 근거로 계약금을 부적정하게 지급하였다.
- 또한 기존 장비와의 호환성 문제가 불거져 연동용역에 차질이 불거졌음에도 대책 마련 및 후속조치를 하지 않는 등 운영관리를 소홀히 하였다. (2018년 7월 현재까지 보류상태임)

□ 지적사항 총괄

합 계			경 고	주 의	시정(회수) (금액)	개 선
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액				
4	3	2,618,000원	1 (2명)	1 (1명)	1 (2,618,000원)	1

□ 처분요구사항 요약

처분요구	지적사항(조치 등)	비 고
<u>경 고</u> <u>주 의</u>	· 계획보고 · 계약체결 누락 · 계약금 부적정 지급 등	관련자(3명)
<u>시 정</u>	· 계약금 부적정 지급	회 수
<u>개 선</u>	· 연동용역 보류로 직원 불편 초래	개선방안 마련
총4건 (경고1, 주의1, 시정1, 개선1)		

Ⅲ. 지적사항 및 조치(처분요구)사항

1. 국고보조금시스템과 재단 ERP시스템간 연동계약 사업관리 소홀

가. 관련 부서: 경영○○부

나. 관련 자: 김○○, 윤○○, 황○○

다. 감사 내용

① 계획보고 및 계약(체결) 누락 등 「계약사무처리지침」 준수의무 위반

재단 「계약사무처리지침」에 따르면, 계약요구부서는 계약체결 계획에 관해 구매요구서를 작성하여 결재를 득한 후 계약담당 부서로 요구하도록 하고 있고, 요구부서는 원인 품의의 결재를 득함에 있어 여러 사항을 검토 반영한 후 구매요구토록 하고 있다.

계약체결 의뢰 품의에 대한 결재를 득함에 있어 계약명, 범위, 기간, 필요성, (용역계약의 경우)효과, 시방서, 산정 내역 등 여러 사항을 검토·반영한 후 계약체결을 의뢰하도록 규정하고 있다.

<계약사무처리지침>

제8조(구매요구 및 계약체결의뢰) ①계약(구매)요구부서(이하 "요구부서")는 계약하고자 하는 구매 또는 계약체결 계획에 관하여 구매요구서[별지 제2호 서식]를 작성하여 전결권자의 결재를 득한 후 계약(구매)담당 부서(이하 "계약부서")로 요구하여야 한다.

②요구부서는 제1항의 구매 원인 품의의 결재를 득함에 있어서 다음 각 호의 사항을 검토 반영한 후 구매 요구하여야 한다.

1. 재단 내 보유 유무 및 공동 활용의 가능성 여부
2. 소요시기 및 구매우선순위의 타당성 여부
3. 장비, 기기 등의 수명 및 타목적 활용여부 - 이하 생략 -

③요구부서는 제1항의 계약체결 의뢰 품의에 대한 결재를 득함에 있어서 다음 각 호의 사항을 검토, 반영한 후 계약체결을 의뢰하여야 한다.

1. 계약명 및 계약범위
2. 계약기간
3. 당해 계약의 필요성 및 효과(용역계약의 경우)
4. 시방서(규격서) 및 도면(필요한 경우)
5. 계약대가 산정 내역
6. 지출예산과목 등

제35조(수의계약 집행기준) 계약책임자는 다음의 각 호의 경우에 있어서는 수의계약에 의할 수 있다.

4. 특정인의 용역 기술 설비 또는 특정한 위치 품질 등으로 인하여 경쟁할 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우
- 바. 당해 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치 또는 조립하는 경우

또한 동 지침 제39조에 따라 수의계약하고자 할 때에는 견적서를 받아야 하며, 제42조에 따라 계약체결시에는 목적, 계약금, 이행기간 등 필요 사항을 기재한 계약서를 작성하여 계약을 체결하여야 하고 책임자가 인정하는 경우에 한해 계약서 작성시에는 물품발주서 작성 또는 청구서, 각서, 협정서 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 징구받아 보관하도록 규정하고 있다.

<계약사무처리지침>

제39조(견적서의 제출) ① 계약책임자는 수의계약에 의하고자 할 때에는 2개사 이상의 견적서를 받아야 한다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 경우에는 단독 수의계약에 의하여 행할 수 있다.

1. 제35조제1호 내지 제4호에 의한 계약의 경우
2. 계약금액이 5백만 원 미만인 경우
3. 「중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률」제9조의 규정에 의한 단체수의계약에 의하는 경우
4. 2개사 이상의 견적서를 받을 수 없거나 사실상 경쟁을 불허하는 경우.

제42조(계약서의 작성 및 계약체결) ① 계약책임자는 계약상대를 결정한 때에는 지체없이 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 및 계약위반의 경우에 있어서의 보증금 처분, 지불방법, 지체상금 등 기타 필요한 사항을 상세히 기재한 계약서를 작성하여 계약을 체결하여야 하며, 이사장 명의로 작성되어야 한다.

② 계약의 성질상 계약서작성을 생략할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 계약금액이 3천만원 이하로서 계약책임자가 인정하는 경우

③ 계약책임자는 제2항의 규정에 의하여 계약서의 작성을 생략하는 경우에는 물품발주서를 작성하거나 계약상대자로 부터 청구서, 각서, 협정서, 승낙사항 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 징구 받아 보관하여야 한다.

그런데 정보보안 담당직원은 ‘공공·민간 ERP 연계’와 관련하여 업체와 두 차례 업무협약(2017.4월, 10월)*를 하면서도 협의 내용을 바탕으로 계약의 필요성, 효과, 시방서(규격서), 산정예산, 예산과목 등을 명시한 계약용역 원인 품의에 해당하는 계획 보고 결재를 득하지 않았다.

<*업무 협의 내역>

일정	협의 제목	주요 내용	비 고
2017.4.26. (수)	회계프로그램(G20) 활용 개선 및 그룹웨어 e나라도움 연동을 위한 업무 협의	회계프로그램(G20) 활용 개선 논의, '17년 신규도입된 e나라도움 프로그램과 재단 그룹웨어 연동 관련 논의	연동비용 1500만원 명시
2017.10.20. (금)	그룹웨어와 국고보조금시스템 연동 및 기능개선 업무협의	그룹웨어와 국고보조금시스템 연동 논의, 그룹웨어의 품의 및 지출결의 출력 대장(엑셀 파일) 개발 협의	18년 1월 중, 국고보조금시스템과 재단 그룹웨어 연동 테스트 실시 예정

※ 두 차례의 업무협약 결과보고를 살펴본 바, 4월 협의 이후 10월 협의에서는 연동용역에 대한 구체적인 진전 사항을 확인할 수 없었다.

또한 ERP 시스템 연동 용역 건이 수의계약에 해당됨에도 견적서 등을 받아 목적·계약금·이행기간 등 필요 사항을 기재한 계약서를 작성하고 계약을 체결하여야 하나 이를 누락하였다. 만약 계약을 생략한다 하더라도 이는 3천만원 이하의 계약금액으로 계약책임자가 인정하는 경우라야 하나, 인정한다는 관련 근거나 3천만원 이하의 계약 금액에 대한 계약 생략 사례가 이전에 없다.

② 연동계약에 대한 계약금 지급 부적정

계약금을 지급할 경우에는 동 지침 제70조에 따라 계약을 완전히 이행하고 검수를 완료한 후 계약대가를 지급함을 원칙으로 하고 있으며, 제71조에 따라 선금금 지급은 용역의 경우에는 계약금액이 3억원 미만인 경우 100분의 50분이며 기타 선금금에 의하지 아니하고는 소기의 목적달성이 어려운 경우라 규정하고 있다.

<계약사무처리지침>

제70조(대가의 지급) ①계약책임자는 재단의 부담이 되는 일체의 계약에 있어서 계약을 완전히 이행하고 검수를 완료한 후 계약대가를 지급함을 원칙으로 한다.

②계약에 의하여 기성 부분 또는 기납 부분에 대하여 계약의 이행 완료 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급하는 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 계약수량, 이행의 전망, 이행기간 등을 참작하여 적어도 30일마다 지급할 수 있다.

제71조(선금금 및 중도금의 지급) ①선금금의 지급은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 행한다.

2. 물품의 제조 및 용역(시험, 연구, 조사, 설계 포함)

다. 계약금액이 3억원 미만인 경우 : 100분의 50

3. 기타 선금금에 의하지 아니하고는 소기의 목적달성이 어려운 경우

그런데 회계 담당직원과 담당부장은 관련 계획보고와 계약서가 없음에도 불구하고 ‘○○ 프로그램 구매 신청서*’를 근거로 ‘국고보조금 시스템 연동계약 계약금 지급’** (2017.12.28.)으로 결재보고한 후 산출 근거 없는 (임의)계약금 2,618,000원을 지출(2017.12.29.)하였다.

* 구매 신청서에는 합계(11,000,000원)와 계약금(2,618,000원)이 명시, 설치 희망일은 2017년 1월로, 신청일은 2017년 12월 28일로 기재되어 있었으며 계약기간, 시방서 등 향후 용역에 대한 내용은 언급되어 있지 않은 단순 구매 신청서였다.

** 관련 문서인 기재부 ‘국고보조금통합관리시스템 및 공공·민간 ERP 연계추진 계획 안내(2차)’(2017.9.1.)는 한국○○정보원, e나라○○○○지원센터, 공공기관 간 연계 테스트 협의 계획을 안내한 것으로 정보연계 신청과 계약 체결과는 무관하며 연계용역 계약은 재단과 ERP서비스 업체 간의 처리사항이다.

- 이에 대해 회계 담당직원은 계약금 지출 근거가 ‘구매 신청서’이며, 이를 계약이 아닌 신청의 형식으로 인지하고 일반 교육신청 또는 단순 물품구입을 위한 지출 건으로 인식하였다고 한다. 또한 재단 ERP 서비스 업체만이 연동 시스템을 판매할 수 있으므로 계약의 형태를 수반해야 하는 것에 대해 인식을 하기에 무리가 있다고 하였다.

하지만 정보보안 담당직원이 2017년 2월에 추진한 ‘○○ NEO-○C*** G●● 유지보수 계약건’을 살펴보면 계약금 4,730,000원에 대해 계획 보고 및 수의(특정)계약 체결 후 선금, 잔금 집행으로 계약 형태로 업무가 적절하게 처리된 것을 확인할 수 있었다.

<○○ NEO-○C* G●● 유지보수 계약 관련 처리 내역>**

문서번호	제 목	첨부서류
경영○○부-000 (2017.2.27.)	시청자미디어재단 ERP(회계)시스템 유지보수 계약 체결 <u>계획 보고</u>	유지보수 견적서 1부, 특정계약사유서 1부
경영○○부-000 (2017.3.3.)	시청자미디어재단 ERP(회계)시스템 유지보수 계약 체결 <u>보고</u>	유지보수 계약서 1부, 사업자등록증 1부
경영○○부-000 (2017.3.6.)	ERP(회계)시스템 유지보수 <u>선금 집행</u>	세금계산서 각 1부
경영○○부-0000 (2017.12.22.)	ERP(회계)시스템 유지보수 <u>잔금 집행</u>	세금계산서 각 1부

③ 대상업무에 대한 일상감사 요청 누락

재단 「감사규정」 제5조제3호에 따르면, 일상감사는 주요 추진업무, 계약업무, 예산관리업무 및 이사장이 인정하는 업무에 대해 최종 결재권자의 결재에 앞서 실시한다고 규정하고 있다.

<감사규정>

제5조(감사의 종류) 3. 일상감사는 주요 추진업무, 계약업무, 예산관리업무 및 이사장이 필요하다고 인정하는 업무에 대하여 최종 결재권자의 결재에 앞서 실시하되 그 범위 및 방법 등은 감사와 협의하여 재단 이사장이 정한다.

또한 감사팀에서는 사전·예방적 감사의 실효성 확보를 위해 중점 검토사항, 대상업무, 진행절차 등 일상감사 세부추진 계획*을 수립하여 시행하고 있다.

* ‘일상감사 세부추진 계획 알림’ (2017.11.13.)

<일상감사 대상업무>

- 연도별 사업계획(협약사업 포함)과 예산의 편성 및 변경 사항
- 건당 500만원(업무추진비는 40만원) 이상 지출 및 변경사항(VAT 별도)
- 건당 500만원 이상의 계약 체결 및 계약 주요 내용의 변경* 사항
- * 계약자, 계약기간 단축 또는 연장, 계약금액 등
- 결산 및 잉여금 처리, 자산 처분 및 대여에 관한 사항 등

따라서 사업 집행부서에서는 일정한 대상업무의 추진·집행에 있어 최종결재자의 결재를 득하기 전, 감사팀에 사업의 타당성과 효율성 등을 검토받는 등 일상감사를 요청하여야 한다.

그런데 정보보안 담당직원은 연동용역계약이 500만원 이상의 계약 건으로 일상감사 대상 업무임에도 불구하고 계획보고를 누락함으로써 일상감사 역시 누락하였다. 이로 인해 계약 요건 등을 검토할 수 없게 됨에 따라 효율적인 운영관리를 담보할 수 없게 되었다. 이러한 담당직원의 업무 처리행위는 재단 「감사규정」 제5조 및 ‘일상감사 세부추진 계획 지침’에 반하는 것이다.

④ ERP 시스템 연계용역 관리 소홀

2017년 1월 국고보조금시스템이 도입됨에 따라 지출결의의 이중처리 등 업무처리 시간 증대로 인해 직원들이 불편을 호소하는 등 자체 ERP 시스템과의 지출결의 연동이 시급한 상황이었다.

그런데도 관련 업무협의를 시작(2017.4월)하고, 연동용역 계약금을 지급(2017.12.29.)한 이후 2018.7월 현재까지 연동은 이루어지지 않고 있다.

- 이에 대해 정보보안 담당직원은 업체측과 연락을 취하며 시스템 보안성을 확인하던 중 2018.1월말~2월초 기존 보안장비와의 호환성 문제가 불거졌고 이에 대해 책임자인 담당부장에게 상황을 구두 보고한 후 추가 장비구축 예산이 없어 방법을 강구하던 중 인사발령(2018.4.27.)이 났다고 하였다.

하지만 업무 이중처리로 전직원이 오랜 기간 불편을 겪고 있는 만큼 연동작업을 신속히 처리했어야함에도 담당직원과 담당부장은 대책 마련 및 후속 조치를 하지 않는 등 그 책무를 소홀히 하였다.

라. 조치사항

- [경고/주의] 계획보고·계약체결 누락 및 연동용역 사업관리를 소홀히 한 해당 직원(2명)에 대해 경고 조치하고, 계약금을 부적정 지급한 직원에 대해서 주의 조치합니다.
- [시정(회수)] 담당부서장은 부적정하게 지급된 계약금(2,618,000원)에 대해 시정(회수)하시기 바랍니다.
- [개 선] 담당부서장은 보류되고 있는 시스템 간 연동용역에 대해 차질없이 이행되도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다.